

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1340/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์

โจทก์

นายธำรงค์ ขงทิพย์ กับพวก

จำเลย

นายวิเวก มีอัฐมัน จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 116

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340
วรรคสอง, 83 ฯลฯ จำคุก 12 ปี จำเลยที่ 2 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
340, 340 ตร., 83 ฯลฯ ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 340 ตร. ซึ่งเป็นบทหนัก จำ
คุก 18 ปี

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 6)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 10)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าผู้ขอประกันได้ขอถอนหลักประกันไปจากศาลชั้นต้น
แล้วแสดงว่าผู้ขอประกันไม่ประสงค์จะขอประกันจำเลยต่อไป จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย

ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ปรากฏว่าผู้ขอประกันได้ขอถอนหลักประกันไปจากศาลชั้นต้น แล้วแสดงว่าผู้ขอประกันไม่ประสงค์จะขอประกันจำเลยต่อไป จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>